

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1490

24 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a

LEY

Para establecer la “Ley del Portal Integrado de Servicios para Personas con Impedimentos y Personas con Discapacidad de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 5A a la ley 229-2003, según enmendada, conocida como “Ley Para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, a los fines de establecer el Portal Integrado de Servicios para Personas con Impedimentos y Personas con Discapacidad de Puerto Rico; disponer su integración a la página cibernética oficial de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos; disponer la colaboración de las agencias e instrumentalidades gubernamentales, municipios y entidades participantes; establecer las responsabilidades de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos y de la “Puerto Rico Innovation and Technology Service”; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Sección 1 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico reconoce que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas son iguales ante la ley. En cumplimiento con este principio, el Gobierno de Puerto Rico ha adoptado diversas medidas dirigidas a garantizar que las personas con impedimentos puedan ejercer plenamente sus derechos y tengan acceso efectivo a los servicios, programas y beneficios disponibles.

La política pública dirigida a las personas con impedimentos no se limita a reconocer derechos, sino que requiere que los servicios gubernamentales y comunitarios

destinados a esta población sean accesibles y que la información necesaria para obtenerlos pueda ser localizada de manera sencilla, clara y efectiva.

En Puerto Rico existen múltiples agencias, instrumentalidades públicas, municipios y entidades privadas y sin fines de lucro que ofrecen servicios dirigidos a personas con impedimentos o discapacidad. Estos servicios comprenden, entre otros, programas de salud, rehabilitación, educación, empleo, vivienda, transportación, asistencia económica, asistencia tecnológica, servicios legales, orientación, protección de derechos, apoyo a familiares y cuidadores, entre otros servicios.

Sin embargo, la existencia de múltiples programas y proveedores puede dificultar que una persona conozca qué servicios están disponibles, qué entidad los ofrece, cuáles son los requisitos para recibirlos y dónde debe acudir para solicitarlos. Esta situación puede ser particularmente onerosa para una persona con impedimentos, sus familiares, cuidadores o cualquier persona que procure asistencia para un miembro de su familia.

Actualmente, la información sobre estos servicios se encuentra dispersa entre diferentes páginas electrónicas y plataformas gubernamentales. Como resultado, una persona puede verse obligada a identificar primero qué agencia administra un determinado programa antes de poder localizar la información necesaria para solicitarlo. La fragmentación de la información puede constituir una barrera adicional para las personas con impedimentos, sus familiares, representantes y cuidadores. El acceso efectivo a un servicio no depende únicamente de que este exista, sino también de que la persona pueda conocer su existencia, identificar la entidad que lo ofrece y determinar cómo puede acceder al mismo.

La Ley 229-2003, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, reconoce la importancia de garantizar que las personas con impedimentos puedan tener acceso a la información y a los servicios que ofrece el Gobierno mediante medios electrónicos accesibles.

Por su parte, la Ley 75-2019, según enmendada, creó la “Puerto Rico Innovation and Technology Service”, conocida como PRITS, y le asignó responsabilidades relacionadas con la política pública, coordinación e infraestructura tecnológica e

informática del Gobierno de Puerto Rico. La utilización de la infraestructura y los estándares tecnológicos existentes permite desarrollar mecanismos digitales que faciliten el acceso a la información sin que las estructuras tecnológicas gubernamentales estén duplicadas.

La Asamblea Legislativa reconoce que la transformación digital del Gobierno constituye una herramienta para reducir las barreras de información que enfrentan las personas con impedimentos. Por ello, mediante esta Ley se establece el “Portal Integrado de Servicios para Personas con Impedimentos y Personas con Discapacidad de Puerto Rico”, como un componente digital de la página cibernética oficial de la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos. El Portal permitirá identificar servicios según la categoría, ubicación y la población a la que se dirigen, entre otros.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. — Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Ley del Portal Integrado de Servicios
3 para Personas con Impedimentos y Personas con Discapacidad de Puerto Rico”.

4 Sección 2. — Se añade un nuevo Artículo 5-A a la Ley 229-2003, según enmendada,
5 conocida como “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con
6 Impedimentos”, para que lea como sigue:

7 “Artículo 5-A.—Portal Integrado de Servicios para Personas con Impedimentos y
8 Personas con Discapacidad de Puerto Rico.

9 Se establece el “Portal Integrado de Servicios para Personas con Impedimentos y
10 Personas con Discapacidad de Puerto Rico”, en adelante el “Portal”, como un
11 componente digital especializado de información y referencia, integrado a la
12 infraestructura y los portales digitales existentes del Gobierno de Puerto Rico.

El Portal tendrá como propósito facilitar la identificación y localización de información sobre programas, servicios, beneficios, ayudas y recursos disponibles para las personas con impedimentos o discapacidad, sus familiares, representantes y cuidadores.

El Portal estará disponible mediante la página electrónica oficial de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, sin perjuicio de que pueda integrarse o enlazarse con otros portales y plataformas digitales gubernamentales, conforme a las políticas, estándares y tecnológica establecidos por la “Puerto Rico Innovation and Technology Service”.

La creación, configuración, integración, diseño, programación, mantenimiento y demás aspectos tecnológicos del Portal se realizarán utilizando la infraestructura, plataformas, sistemas, estándares y componentes tecnológicos del Gobierno de Puerto Rico.”

Sección 3. — Contenido del Portal.

El Portal contará con un directorio de información pública sobre programas, servicios, beneficios, ayudas y recursos disponibles para las personas con impedimentos o discapacidad.

La información podrá organizarse y localizarse, como mínimo, mediante los siguientes criterios:

(a) tipo o categoría de servicio;

(b) región;

(c) municipio;

(d) población o grupo al que se dirige el servicio; y

(e) agencia, instrumentalidad, municipio o entidad que ofrece el servicio;

Cada registro podrá incluir, cuando la información esté disponible y resulte aplicable:

(1) nombre del programa o servicio;

(2) descripción del servicio;

(3) entidad responsable de ofrecerlo;

(4) dirección física;

(5) municipio y región;

(6) número de teléfono;

(7) correo electrónico;

(8) horario de servicio;

(9) enlace a la página electrónica oficial del programa;

(10) enlace directo al formulario, solicitud, sistema de citas o trámite electrónico, cuando exista; y

(16) cualquier otra información de carácter público que la Defensoría determine necesaria para facilitar la identificación y localización del servicio.

La información contenida en el Portal deberá identificar claramente la entidad responsable de cada programa o servicio.

Sección 4. — Enlaces a servicios.

Cuando una agencia, instrumentalidad, municipio o entidad participante disponga de un formulario, solicitud, sistema de citas, trámite electrónico, plataforma o cualquier

1 otro mecanismo digital relacionado con un servicio incluido en el Portal, se incorporará
2 un enlace al servicio, solicitud o trámite identificado.

3 Sección 5. — Responsabilidad de la Defensoría de las Personas con Impedimentos.

4 La Defensoría de las Personas con Impedimentos tendrá a su cargo la coordinación
5 del contenido informativo del Portal.

6 A tales fines, la Defensoría:

7 (a) establecerá criterios para la inclusión de información sobre servicios;

8 (b) coordinará con las agencias, instrumentalidades y municipios la recopilación de
9 información pública relacionada con los servicios que administran o proveen;

10 (c) identificará la entidad responsable de cada servicio incluido; y

11 (d) procurará que la información se presente de manera clara, sencilla y accesible.

12 Las funciones de la Defensoría bajo este Artículo estarán limitadas a la coordinación
13 y administración del contenido informativo del Portal.

14 Sección 6. — Colaboración de las entidades públicas.

15 Las entidades públicas que administren o provean servicios dirigidos, total o
16 parcialmente, a personas con impedimentos o discapacidad colaborarán con la
17 Defensoría en la identificación y actualización de la información pública relacionada
18 con dichos servicios.

19 Las agencias de la Rama Ejecutiva coordinarán los aspectos tecnológicos
20 relacionados con el Portal conforme a las disposiciones de la Ley 75-2019, según
21 enmendada, conocida como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service"
22 y a las políticas, estándares y directrices establecidas por la PRITS.

Sección 7. — Participación de municipios y entidades no gubernamentales.

La Defensoría podrá incorporar al Portal información de carácter público sobre servicios ofrecidos por los municipios, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades que presten servicios a personas con impedimentos o discapacidad.

La incorporación de la información sobre una entidad privada o sin fines de lucro al Portal no constituirá un endoso gubernamental de dicha entidad ni garantizará la disponibilidad, elegibilidad, calidad o continuidad del servicio ofrecido.

La Defensoría podrá establecer criterios objetivos para la inclusión de información sobre entidades no gubernamentales y podrá requerir información razonablemente necesaria para verificar la existencia y naturaleza del servicio ofrecido.

Sección 8. — Participación de PRITS.

La “Puerto Rico Innovation and Technology Service” colaborará con la Defensoría en los aspectos tecnológicos relacionados con el Portal, conforme a las facultades y responsabilidades que le confiere la Ley 75-2019, según enmendada.

La participación de PRITS podrá incluir, entre otros asuntos:

- (a) arquitectura tecnológica;
- (b) integración con la infraestructura digital gubernamental existente;
- (c) cumplimiento con las políticas, estándares y directrices tecnológicas aplicables;
- (d) accesibilidad digital;
- (e) seguridad de la información; y
- (g) mecanismos tecnológicos que faciliten la actualización de la información.

Sección 9. — Accesibilidad digital.

1 El Portal deberá diseñarse, desarrollarse, implementarse y mantenerse de
2 conformidad con las disposiciones de esta Ley, las Guías de Accesibilidad y los
3 estándares, políticas y directrices tecnológicas establecidos por la “Puerto Rico
4 Innovation and Technology Service”.

5 El Portal deberá procurar que la información pueda ser utilizada por personas que
6 empleen lectores de pantalla, dispositivos de asistencia tecnológica u otras herramientas
7 de acceso.

8 Sección 10. – Información personal y confidencialidad.

9 El Portal tendrá carácter informativo y no constituirá un expediente individual de
10 servicios.

11 Nada de lo dispuesto en esta Ley autorizará la recopilación, acceso, intercambio o
12 integración de expedientes individuales, historiales médicos, información protegida o
13 información confidencial de las personas con impedimentos mediante el Portal.

14 Sección 11. – Implementación.

15 Dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de esta Ley, la
16 Defensoría, en coordinación con PRITS, desarrollará un plan para la implementación
17 del Portal.

18 El plan deberá considerar, como mínimo:

19 (a) la estructura y organización del Portal;

20 (b) las categorías iniciales de servicios;

21 (c) los mecanismos para recopilar, validar y actualizar información;

22 (d) las agencias e instrumentalidades que serán incorporadas inicialmente;

1 (e) los criterios para la incorporación de municipios y entidades no
2 gubernamentales;

3 (f) los mecanismos de accesibilidad digital;

4 (g) las medidas de seguridad aplicables;

5 (h) los recursos administrativos y tecnológicos disponibles; y

6 (i) un calendario proyectado para la puesta en funcionamiento del Portal.

7 La implementación se realizará de manera progresiva y estará sujeta a la
8 disponibilidad de recursos y a la infraestructura tecnológica existente del Gobierno de
9 Puerto Rico.

10 Sección 12. — Informes.

11 Dentro de los doce (12) meses siguientes a la puesta en funcionamiento del Portal, la
12 Defensoría presentará a la Secretaría de cada Cuerpo de la Asamblea Legislativa un
13 informe sobre su implementación.

14 El informe podrá incluir, entre otros:

15 (a) la cantidad de servicios incorporados;

16 (b) las agencias, instrumentalidades, municipios y entidades participantes;

17 (c) las regiones y municipios cubiertos;

18 (d) las actualizaciones realizadas;

19 (e) problemas de accesibilidad identificados y atendidos; y

20 (f) recomendaciones para mejorar el acceso a la información.

21 Posteriormente, la Defensoría podrá incluir información relacionada con el Portal en
22 los informes que rinda conforme a las leyes aplicables, sin que se requiera la

1 preparación de un informe separado cuando dicha información ya forme parte de otro
2 informe requerido por ley.

3 Sección 13. – Reglamentación y normas internas.

4 La Defensoría podrá adoptar las normas y reglamentos necesarios para implementar
5 las disposiciones relacionadas con el Portal.

6 Las disposiciones de carácter tecnológico se desarrollarán en coordinación con
7 PRITS.

8 Sección 14. – Separabilidad.

9 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o disposición de esta Ley fuere declarada nula
10 o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, dicha determinación no
11 afectará las demás disposiciones de esta Ley.

12 Sección 15. – Vigencia.

13 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.